

עין משפט
גזר מצוה

מז:

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מסורת הש"ס

ח [א] [ב] אלפס פ"ה דמ"מ דף קח:|:
ח ב מתי"ז פ"ג מהל' טוען ונטען הל' א ופ"ח מהל' שקלים הל' ב ג טושי"ע ח"מ ס' תכ פט"י מב [וס'] פמ סעף א [ו] [ויזו"ד] ס' שם סעי' א:
ט ג מתי" פ"ה מהל' מעשר שני הל' יג:
י ד מתי" שם פ"ד הל' י:

‏

רבינו חננאל

ובילדותיה היה שונה הכסף קונה את הזהב. אמר רב אשי כילדותיה מיסתברא ודייק ממתינ' דקנתי הנחשת קונה את הכסף ונדהא ואסיק' איצטריך סד"א הני פריטי דנחשת באתריה דסגין איתנהו חריפי טפי ממכספא ואימא טיבעא הוי קמ"ל כיון דאיכא דוכתא דלא טגין בהו פירא הוו ואע"ג דחריפי טפי ממכספא. ואף רב חייא סבר דהבא טיבעא הוי דרב אדוף דינרי מברתיה דר' חייא וכו'. אמר רבא אה גמא סבר דהבא טיבעא הוי דתניא פירושה שאמרו אחד משמונה גביהר האיטלקי למאי נפקא מינה לקידושי אשה לידע כי אין אשה מתקדשת בפחות ממכספה באיטר האיטלקי אבל הפרוטות עולות ריורדות והעיקר חשבון זה הואכי. איסר אחד מכ"ד דינרי של כסף למאי נפקא מינה למקח וממכר פי' מי שמכר חפץ לחבירו ככך וכן איסרין חיוב לתת לו איסרין א' שהן כל כ"ד דינרי דני' דינ' של כסף שהן רביעי של סלע. דינר של כסף אחד מכ"ה דינרי של זהב למאי נפקא מינה לה' סלעין דפירון הבן. פי' דינר כסף הוא רביעי סלע כ"ה דינר כסף הוו דינר של זהב נמצאו דינר ו' סלעים ורביעי סלע נמצא פירון הבן שהוא ה' סלעים ד' חומשין מדינר של זהב וסבר האי גמא עיקר המטבע דינר של זהב והכסף כמו פירות חשוב ואין משערין אלא דינר של זהב הילכך כשהן כ"ה דינר של כסף בדינר של זהב נותן לכהן כפירון הבן כ' דינרין שהן ד' חומשי דינר של זהב ואם הן ל' נותן לכהן כ"ד דינר שהן ד' חומשי דינר של זהב ואם הן ל' נותן לכהן כ"ד דינר שהן ד' חומשי דינר של זהב ואם הן ט"ו דינר של כסף בדינר של זהב נותן לכהן י"ב דינר שהן ד' חומשי דינר של זהב. אלא אם תאמר הכסף מטבע והזהב פירא משער גמא במדי דאוקרי וויל שאם גמבר דינר זהב ככ"ה דינר כסף נותן לכהן כ' דינר

א' גמלא דנ"ל שכן אחד מכ"ד מדינר של כסף שכן רביע של סלע.

נעשה בא"ל עד שאמצא מפתח.

ורב דנעי מר' חייא אע"ג דמתני' היל כפרק איהו נשך [לקמן דף עה.]. משום דשמא הלכה כהלל דפליגי התם אי הלכתא כהלל:
אחד משמונה באיטר. ואי"ת דהכא משמע דאיסר הוי טבעא טפי מפרוטא מדמנריך פרוטה להיות ח' באיטר ובפ"ק דקדושין (דף יב.) קאמר הא דלייקור איסרי הא דזול הא דמניא פרוטה אחד מו' באיטר דזול איסרי וקס ל"ב צוזוז ועוד היכי פריך בצמון משער תנא צמידי דאוקרי וזול הא משער הכא תנא באיטר דאוקרי וזול כדלאמר צקדושין וגם מדמשערת ליה צדינר של כסף אלמא לא קיץ ליה איסר וי"ל דהכי פירושו פרוטה אחד משמונה באיטר ובאיהו איסר שיש צדינר כסף כ"ד איסר ושיש כ"ה דינר צדינר של זהב והשתא כולוהו משער צדינר של זהב לכן פריך מיניה אצל באיטר ודינר כסף לא משער מידי והוה מנ"ל למימר כולוהו נ"מ לקדושי אשה הוי מנ"ל למימר כולוהו נ"מ למקח וממכר:

לְקַדְּוֹשִׁי אִשָּׁה. הוּא מְנִי לְמִימַר דְּנִי"מ לַחֲמֵשׁ פְּרוּטוֹת דַּמְתִּינִיפִין (לקמן דף נה.) אלא חדא מנייהו נקט:

לְמַקְחָ וּמַמְכָּר. פֶּרֶשׁ"י שֶׁאִם מִכַּר לוֹ דִּינָר צִוְּיָהּ מִכ"ד אִיסְרִין נִתְאַמְּנָה לְוֹקֵחַ וְאִם יֵשׁ שְׁמוֹת יַחֲדוּ וְקִשָּׁה דִּהָא זִימְנִין דְּזוּל אִיסְרִי כְּדִלְמַרְי צְקָדוּשִׁין (שם) לֵכֵן נִרְאָה לְפָרֶשׁ שֶׁאִם מִכַּר לוֹ חֶפֶץ כְּכ"ד אִיסְרִין כְּשֶׁהִיוּ כ"ד צִדִּינְר וְאִחַ"כּ זֶל וְהִיא ל"ב צִדִּינְר אִינוּ יִכּוֹל לְפָטוֹר עֲלָמּוּ כְּכ"ד אִיסְרִין וְלֹאִמַר דִּינְרָהּ הוּא דִּלְיִיקָר וְאִיסְרִין עֲמָדוּ בְּמֻקְמוֹן אֲלֵא יִתֵּן לוֹ דִּינָר כֶּסֶף אִלּוּ ל"ב אִיסְרִין:
אחד מב"ה בדינר זהב. קשה לר"ת איך היה צימיהם שזיה זהב יקר כל כך שדינר זהב היה שווה כ"ה דינר של כסף ועתה צומן הזה זקוק זהב שיה לכל היותר י"צ זקוקין כסף ואור"ת דינר זהב היה שוקל ב' דינרי כסף לפי שהזהב כמד ממכסף וגם דינר זהב היה עב משל כסף דלמיר באלו טריפות (חולין דף נה.) נשתייר הימנו כעוצי דינר זהב וכן פרק עושין פסין (עירובין דף יע.) ופרק בתרא דחגיגה (דף סו.) מה מוצא שאין צעוציו אלא דינר זהב משמע דינר זהב לא היה עוציו שזה לשל כסף והיה צעוציו וצמסקלו שזה כ"ה דינר של כסף ואין להאריך כאן יותר צוה"ט):

ו**מַבְעָא אִפִּירִי** **לֹא** מַחֲלִינִין. אע"ג דצהגוזל קמא (ב"ק דף טז:) גבי מעות של צבל והם צבצל פריך אי מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

נעשה בא"ל עד שאמצא מפתח.

ורב דנעי מר' חייא אע"ג דמתני' היל כפרק איהו נשך [לקמן דף עה.]. משום דשמא הלכה כהלל דפליגי התם אי הלכתא כהלל:
אחד משמונה באיטר. ואי"ת דהכא משמע דאיסר הוי טבעא

דחריף הוי טבעא דהבא דלא חריף הוי פירא וקני ליה פירא למטבעא אמר רב אשי כילדותיה מסתברא מודקתני הנחשת קונה את הכסף אי אמרת בשלמא כספא לגבי דהבא פירא הוי היינו דקא תני הנחשת קונה את הכסף טבעא הוי אלא אי אמרת כספא לגבי דהבא טבעא הוי השתא לגבי דהבא דחשיב מיניה אמרת טבעא הוי לגבי נחשת דאיהו חשיב ואיהו חריף מבעיא איצטריך סלקא דעתך אמינא הני פריטי באתרא⁽⁶⁾ דסגיי אינהו חריפי טפי ממכספא אימא טבעא הוי קמ"ל כיון דאיכא דוכתא דלא סגי ביה פירא הוי ואף ר' חייא סבר דהבא טבעא הוי דרב א'אוזיף דינרי מברתיה דר' חייא לסוף אייקור דינרי אתא לקמיה דרבי חייא א"ל זיל שלים לה טבין ותקילין אי אמרת בשלמא דהבא טבעא הוי שפיר אלא אי אמרת פירא הוי הוה ליה סאה בסאה ואסור רב דינרי הוו ליה וכיון דהוו ליה דינרי נעשה כאומר לה⁽⁷⁾ הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתח אמר רבא האי תנא סבר דהבא טבעא הוי⁽⁸⁾ דתניא בפרוטא שאמרו אחד משמונה באיטר האיטלקי למאי נפקא מינה לקדושי אשה איסר אחד מעשרים וארבעה בדינר של כסף למאי נפקא מינה למקח וממכר דינר של כסף אחד מעשרים וחמשה בדינר של זהב למאי נפקא מינה לפדיון הבן אי אמרת בשלמא טבעא הוי משער תנא במידי דקיץ אלא אי אמרת פירא הוי משער תנא במידי דאוקרי וזיל זימנין דמהדר ליה כהנא וזימנין דמוסיף ליה איהו לכהנא אלא שמע מינה טבעא הוי ש"מ תנן התם⁽⁹⁾ בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעין דינרי זהב ובית הלל ימיתרין ר' יוחנן וריש לקיש חד אמר מחלוקת בסלעים על דינרין דב"ש סברי כספא טבעא ודהבא פירא וטבעא אפירא ילא מחללינן וב"ה סברי כספא פירא ודהבא טבעא ופירא אטבעא מחללינן אבל פירות על דינרין דברי הכל מחללינן מ"ט מידי דהוה אכסף לב"ה כסף לב"ה אע"ג דכספא לגבי דהבא פירא הוי לגבי פירא טבעא הוי זהב נמי לב"ש אע"ג דדהבא לגבי כספא פירא הוי לגבי פירא טבעא הוי וחד אמר אף בפירות על דינרין מחלוקת ולמ"ד אף בפירות על דינרין מחלוקת אדמיפלגי בסלעין על דינרין לפלוג בפירות על דינרין אי איפלוג בפירות על דינרין הוה אמינא ה"מ בפירות על דינרין אבל בסלעין על דינרין מודו להן בית הלל לבית שמאי דהבא לגבי כספא פירא הוי ולא מחללינן קמ"ל תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר אין מחללין דאמר רבי יוחנן אסור

דחריף. יולא צהולאה ועובר לסוחר:
כילדוטיס מסתברא. דודאי כן קיבלה מרצו ר"מ שסתם משנה שלו מדלאתייה צהדה הנחשת קונה את הכסף:
אי אמרם צשלמא. הכסף קונה את הזהב דלגבי דהבא דאלטריך [מסנייה הכסף אינו קונה את הנחשת. דאע"ג דלגבי דהבא הוי פירא לגבי נחשת דלא חשיב הוי טבעא: אלא אי אמרם נו'. והזהב קונה את הכסף דלאתייה למא לי לאתניוי מו הנחשת קונה את הכסף: **אוזיף דינרי.** לוח זהובים: **אסא לקמיה דר' חייא.** מושש היה משום רבית: **אי אמרם צשלמא דהבא טבעא הוי.** ואין היוקר והזול תלוי בהן אלא הזול תלוי במעות דמעות הכסף הם שהזול להנתן הרבה צדינר וזה מטבע הלוח ומטבע יקבל: **הוה ליה סאה צסא.** שהיוקר והזול תלוי צפירות: **ואסור.** דמתן לקמן (דף עה.) לא יאמר אדם לחצירו הלויני כור חטין ואני נותן לך בגורן שמה יוקרו ויבא לדי דרבית: **דינרי הוו ליה.** כשלוה את אלו וגבי סאה צסאה תנא⁽¹⁾ אכל אומר לו הלויני עד שיבא בני או עד שאלמא המפתח שאלו צצידו נקיין למלוה וצדשמו הוקרו דרבית: **סאה צסאה דרצנן וצבי האי גונא לא גזור:** לקדושי אשה. שאמרו חכמים צפרוטא הודיעך כמה היא פרוטה: **למקח וממכר.** מכר לו דינר ציותר מעשרים וארבע איסרין כל מה שהעלה יתר על כן נתאנה לוקח ואם יש אונאה שמות יחזיר אונאה: **לפדיון הבן.** שהוא חמשה שקלים ושקל דלורימא⁽²⁾ הוא סלע והסלע ד' דינרי כסף שהם כ' דינר ואם נתן לו אצי הבן דינר זהב מחזיר לו הכהן חמשה דינרי כסף: **אי אמרם צשלמא דהבא טבעא הוי.** ואין היוקר והזול תלוי בו: **משער סנא צמידי דקיץ.** שיער תנא פדיון הבן צמטצע הקלוז שאפי' צומן שאינו נמכר יותר מעשרים דינרי כסף יחזיר לו הכהן⁽³⁾ ה' דינרים שהזהב תמיד דמיו קלוצין כ"ה דינרים שהוא המטצע והכסף הוי פירא לגביה והמעות הן שהוקרו ואם נמכר צשלשים לא יחזיר לו הכהן אלא ו' חמישית שצדמיו צדמיו לעולם קלוצין וארצעה חומשי דמיו הן פדיון הבן: **סנן הסס.** צמסכת מעשר שני: **לא יעשה אדם סלעין דינרי זהב.** מי שיש לו סלעין כסף מעשר שני לא יחליפם צדינר זהב להקל המשוו מעליו: **טבעא אפירא לא מחללינן.** דרחמנא אמר וזרת הכסף⁽⁴⁾: **אצל פירוס.** ראשונים של מעשר שני: **דצרי הכל מחללינן.** על דינרי זהב. דאפי' לב"ש דלמרי פירא הוא לגבי כספא מודו דלגבי פירא טבעא הוא: **מידי דהוה אכסף לב"ה.** זהב לב"ש אנו למדין ממכסף לב"ה כדמפרש ואילן: **לגבי פירא טבעא הוי.** דקתני סלעין. אלמא תחילת הפירות נתחללו על הכסף ומודו צ"ה דקדשו צמעשר: **אף צפירות על דינרין מחלוקת.** שמאי והלל דלב"ש פירא הוא ואין מחללין: **לפלוג צפירות על**

א' עיין פרש"י לקמן מו: ד"ה דלא סניג. ב' לקמן מו. עה.]. ג' עדיות פ"ד מ"ו קדושין יב. [מוס' דצ"צ פ"ה.]. ד' מ"ש פ"ב מ"ז, א' [לקמן עה.]. ו' חמשי' שבדמיו דהיינו ד' דינרין. רש"י. ח' ונע"ע צמוס' צמוטות טז. ד"ה נתן וכו' וצמוס' צעוטות מד: ד"ה התקבלת וכו' וצמוס' צמורות ג. ד"ה דמודענא וצמוס' וצמוס קמו: ד"ה גצה].

‏ ‏

מוסף רש"י

דסגיי. לזון הילין הוא [לקמן חזו].

‏ ‏

רבינו חננאל (המשך)

בפדיון שהן ד' חומשי דינר ואם הם ל' נותן כ' שהן שני שלישי דינר זהב ואם הוקרו ועמדו ט"ו דינרי כסף בדינר של זהב חיוב לתת לכהן דינר זהב ושליש דינר זהב למלאות לו כ' דינרי כסף אלא ודאי האי גמא סבר דהבא טיבעא הוי נגמבר כי זה התנא סבר דהבא טיבעא הוי. ור' חייא ור' אשי דהויא בתרא סברי דהבא טיבעא הוי ובשניר דחינן לטעמינא ואית מאן דאמר אשינוי לא סמכין. ג' שמועות נאמרה בשומרה שותיהן הראשונה והשניה עלו בקרטיא והשלישית היא המחזור ועיקרם בצנין מעשר שני ונתתה בכסף. ונתתה הכסף בכל אשר תאורו בפניך תנן התם במעשר שני פ"ב ב"ש אומר לא יעשה אדם סלעין דינרי זהב וכו"ה מחזירין אמר רבי עקיבא אני עשיתי לרבן גמליאל ולר' יהושע שני כספס דינרי זהב. פי' אדם שמכר מעשר שני של כסף וביקש עוד למכור הסלעים בדינרי זהב בית שמאי סברי דהבא פירי הוי ואין לאדם לקנות בדמי מעשר שני פירות אלא בירושלים בלבד ולפיכך חזין לירושלים לא יעשה. וכו"ה סברי דהבא טיבעא הוי וכספא פירא ומותר למכור פירות מעשר שני במטבע ברחוק חוץ מירושלים. וחלקו ר' יוחנן וריש לקיש חד אמר בסילעין על דינרין מחלוקת אבל פירות בדינר זהב אפי' לב"ש מחללין דדינרי זהב לגבי פירות ודאי טיבעא הוי וחד אמר בפירות על דינרין מחלוקת וכל שכן בסלעין על דינרין ואמר' תסתיים דר' יוחנן הוא דאמר אפי' בפירות

^[1] גמלא דנ"ל שכן אחד מכ"ד מדינר של כסף שכן רביע של סלע

^[2] ב"ק דף טז:) גבי מעות של צבל והם צבצל פריך אי מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

^[3] דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

^[4] דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

^[5] דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

^[6] דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

^[7] דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

^[8] דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי

^[9] דינרין. ולימרו צ"ש אין מחללין ואנא ידענא דכל שכן סלעין על דינרין וכו' דכיון דדהבא לגבי פירא פירא הארץ אלא צבצלים מלכות מקפדת היכי ממטי להו דצינן צבו צמהה אלמא מחללינן טבעא אפיירי התם שאני שהפירות הם כנדים להולין ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפדות ולא אפשר אלא לקנות צמהה:
לגבי